



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/783/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובעים:

1. מקחינאן מרדכי

2. רחימי מרים

באמצעות ב"כ: עו"ד רענן מרום

נגד

אדיר אורי

הנתבע:

באמצעות ב"כ: עו"ד אלון עמירם

פסק דין

לפניי תביעה שעניינה סילוק יד, הריסת גדר שבנה הנתבע והחזרת חזקה לתובעים. אקדים אחרית לראשית ואומר כי לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, ולאחר שבחנתי את מכלול הראיות שהובאו לפניי, מצאתי לקבל את התביעה ונימוקיי יפורטו להלן.

רקע עובדתי נדרש והצדדים להליך

1. עסקינן בבית משותף ברחוב כצלנסון 86-88 ברעננה הידוע כחלקה 192 בגוש 7655 (להלן-"הבית המשותף"). על פי צו הרישום המקורי שנרשם בתאריך 26.06.1980, כלל הבית המשותף 3 תתי חלקות. "הקרון הקיימת לישראל" היא הבעלים הרשום של החלקה.

2. בתאריך 11.03.2019 אושר לרישום צו שתיקן את רישום הבית המשותף במסגרתו אוחדו תתי-חלקות 2 ו-3 לתת-חלקה 2 ובכך צומצם הבית המשותף לשתי תתי-חלקות, כשלכל אחת מהן הוצמדה מחצית מהזכויות ברכוש המשותף (להלן-"הצו").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/783/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

3. בתאריך 18.02.2019, עודכן התקנון המוסכם המקורי של הבית המשותף שנרשם בזמנו בתאריך 23.10.1980 (להלן - **"התקנון המוסכם המעודכן"**).

4. התובעים, מר מקחניאן מרדכי והגב' רחמי מרים הם בעלי הזכות וחוכרי המשנה של תת-חלקה 2 בבית המשותף (שאוחדה עם תת-חלקה 3) ובבעלותם מכוח החכירה, מחצית מכלל הזכויות ברכוש המשותף (להלן - **"התובעים"**). הנתבע, אורי אדיר, בעל זכות וחוכר משנה של תת-חלקה 1 בבית המשותף (להלן - **"הנתבע"**) ובבעלותו המחצית הנותרת של כלל הזכויות ברכוש המשותף.

תמצית טענות הצדדים

טענות התובעים בקצרה

5. הנתבע שהוציא היתר בניה במהלך שנת 2008, הקים גדר מבטון בין החלקות (להלן - **"הגדר"**) תוך השתלטות והסטת מיקומה של הגדר הקודמת שהפרידה בין החלקות. הנתבע עשה זאת ומשתמש בשטח השייך לתובעים בלי לקבל את הסכמתם לכך. דרישות התובעים לפינוי ולהריסת הגדר שבנה בין החלקות ללא הסכמתם, נענו בשלילה. מכתב התראה שנשלח לנתבע בתאריך 20.2.2020 בדרישה לסילוק יד, לא הביא את הצדדים להסכמה ולפיכך, הוגשה התובענה.

6. מכיוון ששטחו הכולל של הרכוש המשותף עומד על 942 מ"ר, כעולה מנסח רישום הבית המשותף (להלן - **"נסח הרישום"**) והואיל ומפת מדידה שנעשתה על ידי מודד מוסמך בתאריך 25.11.2020 (להלן - **"מפת מדידה"**) (נספח ג' לכתב התביעה) קבעה כי גודל הרכוש המשותף שבו משתמש הנתבע, חורג ממחצית זכויותיו ב - 47 מ"ר, קרי עומד על 518 מ"ר, במקום 471 מ"ר, על הנתבע להרוס את הגדר שבנה בשטח ולסלק את ידו מהשטח שבמחלוקת שהוא כנטען, חלק מזכויותיהם הקנייניות של התובעים (להלן - **"השטח שבמחלוקת"**).

7. בין הצדדים הוחלפה בשנת 2014 טיוטת הסכם שיתוף, למכירת 15 מ"ר שהוערכו בזמנו כגודלו של השטח שבמחלוקת אליו פלש הנתבע, שלא נחתמה (להלן - **"טיטוט"**).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/783/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הסכם השיתוף). טיוטת הסכם השיתוף (נספח ד' לתצהיר עדות ראשית מטעם הנתבע) היא עדות לפלישת הנתבע לשטח שבמחלוקת ולכך שבעבר היו ניסיונות בין הצדדים להגיע לפשרה בעניין השטח שבמחלוקת, שלא צלחו.

8. מיקום הגדר כיום, אינו משקף את זכויות התובעים כפי שהן רשומות במרשם, דבר שגרם לתובעים קשיים במכירת דירתם. לאחרונה ובליט ברירה רק לאחר שהפחיתו משמעותית את מחיר הנכס, נמכרה דירתם בבית המשותף. בהסכם המכר שנחתם בתאריך 06.10.2021 התחייבו התובעים, לסיים את ניהול ההליך דנא.

9. במהלך חקירתו לא הכחיש הנתבע ולא חלק על העובדה כי פלש ועשה שימוש בשטח שהוא יותר ממחצית חלקו ברכוש המשותף (ראה עמוד 1 שורה 13 לפרוטוקול דיון הוכחות). לא עלה בידי הנתבע להוכיח כי בידי הסכמה כזו או אחרת או רשות מכוחה בנה את הגדר, תוך עשיית שימוש ברכוש המשותף השייך להם כשבשלו.

10. הואיל והנתבע לא העביר מפת מדידה אחרת הסותרת את מפת המדידה שצורפה לתובענה, מתבקש ליתן פסק דין על בסיס מפת המדידה שצורפה לכתב התביעה המורה על סילוק יד הנתבע מהשטח שבמחלוקת בגודל של 45 מ"ר מהרכוש המשותף.

11. מכיוון שהנתבע גזל מהתובעים את חלקם ברכוש המשותף והשתמש שלא כדין בזכות קניינית שאינה שלו, עליו לשאת נוסף על העלויות הכרוכות בסילוק ידו ובהריסת הגדר, בהוצאות משפט ראויות בגין הצורך בניהול ההליך דנן ודין טענות הנתבע בכל הנוגע להתיישנות התביעה ושיהוי בהגשתה - להידחות על הסף.

טענות הנתבע בקצרה

12. דין התביעה להידחות מחמת התיישנות ושיהוי רב בהגשת התביעה שכן הגדר מהבטון שחוצה בין החלקות, קיימת למעלה מחמישים שנים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/783/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. אף מר יוסי לוי, מומחה מטעם הנתבע, קבע במסגרת חוות דעתו, שלא נסתרה בחקירה נגדית, כי גדר הבטון קיימת כבר למעלה מחמישים שנים.

14. הפער בין שטח התובעים לשטחו של הנתבע, נובע מאילוצים טופוגרפיים והנדסיים שהתובעים היו מודעים להם היטב; וכפועל יוצא, לחוסר האיזון בין שטחי החלקות של הצדדים, שנוצר כתוצאה מכך.

15. הסכם השיתוף, כפי שבא לידי ביטוי בטיטוט הסכם השיתוף משנת 2014, נעשה כאמצעי לפתור את בעיית ההפרשים בחלוקת השטחים המשותפים בין החלקות.

16. טיטוט הסכם השיתוף לא נחתמה לבסוף, בשל מחלוקת בין הצדדים בדבר שוויון הכספי של החלק העודף של 15 מ"ר שהוערך אז באמצעות שמאי מטעם התובעים בסך של 112,500 ₪ (סעיף 15 לתצהיר עדות ראשית מטעם הנתבע). אך הוראות ההסכם מעידות כי התובעים היו מודעים לסטייה הקיימת.

17. כדי לא לפגוע בזכויות הבנייה של מי מהצדדים, צוין בסעיף 2.4 לטיטוט הסכם השיתוף כי זכויות הבנייה של כל צד יחושבו לפי 471 מ"ר (מחצית שווה ברכוש המשותף), וכך אין לתובעים על מה להלין.

18. ההתיישנות והשיהוי בהגשת התביעה מצד התובעים, מנעו מהנתבע את היכולת להוכיח אימתי נבנתה הגדר.

19. בסופו של דבר התובעים מכרו את דירתם לצד ג' כך שלא נגרם להם כל נזק. לכן יש לדחות את התביעה ולחייב את התובעים בהוצאות משפט.

מהלך הדיון בקצרה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/783/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. התיק הועבר לטיפול לאחר מינויה של כב' המפקחת אושרת ארפי מוראי, למפקחת בכירה על רישום מקרקעין באזור ת"א. מכוח סעיף 75 (ב) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן - "חוק המקרקעין") החלטתי לדון בו מהשלב שאליו הגיע.

21. בתאריך 18.04.2021 נערך לפניי קדם משפט בנוכחות הצדדים ונשמעו טענותיהם, ובסוף הדיון ניתנו לצדדים מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית והתיק נקבע להוכחות.

22. בתאריך 31.05.2021 התקבלו תצהירי עדות ראשית מטעם התובעים כשהם חתומים על ידי התובע 1, מר מרדכי מקחניאן, (להלן - "תובע 1"), אחות התובע 1 הגב' חנה אזקיאל, ובנו של התובע 1, מר דורון מקחניאן (להלן - "תצהירי עדות ראשית מטעם התובעים").

23. בתאריך 20.06.2021 הוגש תצהיר עדות ראשית מטעם הנתבע, חתום על ידו (להלן - "תצהיר עדות ראשית מטעם הנתבע").

24. בתאריך 18.10.2021 התקיים דיון הוכחות שבו נחקרו, מלבד בעלי הדין והמצהירים מטעמם עד נוסף: מר יוסי לוי, מומחה מטעם הנתבע. בתום הדיון ולאחר שנשמעו בעל-פה סיכומי הצדדים, ניתנה ארכה לצדדים לבקשתם, להגיע להסכם פשרה (להלן - "פרוטוקול דיון הוכחות").

25. לאחר מתן כמה ארכות, הודיעו הצדדים כי לא הגיעו להסכמות שיש בהן לסיים את ההליך.

דיון והכרעה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/783/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

26. דרך הילוכי בפסק הדין תהא זו. תחילה אדון בטענות המקדמיות שהעלה הנתבע בעניין התיישנות ושיהוי, שבהן מיקד הנתבע את עיקר טיעונו, לאחר מכן אדון במעמדו של המרשם ובמשמעות מפת המדידה ולבסוף אדון בשאלה, האם מתקיימים התנאים המצדיקים קבלת התביעה.

27. אציין כי שאלת סילוק היד שבמחלוקת, דורשת דיון גם במחלוקת הקניינית הקשורה לבעלות הצדדים. אולם בכל הקשור לבעלות והנובע ממנה, אדון אגב גררא בהתאם לסעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, שכן לצורך הכרעתי בסילוק יד, אדרש, גם למחלוקת שבין הצדדים בשאלת זכויותיהם הקנייניות בשטח שבמחלוקת [ראו והשוו ע"א 10112/03 גיטה פת נ' דן קטלן-אסון, בפסקה 23 (נבו 04.10.2009); ר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו נ' דן ירדני, לח(4) 487 (1984)] והיא אינה מונעת הבאתה של שאלה זו בפני בית המשפט לו נתונה הסמכות הייחודית לדון ולהכריע בעניינים קנייניים [ראו והשוו (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 514/20 ע.י.ר. קרן - השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עציון, בפסקה 62 (נבו 10.08.2021)].

דין טענת ההתיישנות שהעלה הנתבע להידחות-לנוכח הוראת סעיף 159 (ב) לחוק המקרקעין ולנוכח היותה של הסגת הגבול עוולה מתמשכת

28. כפי שכתבתי לאחרונה בפסק הדין בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 634/19 חבאני גדעון נ' קומימי בנימין (נבו 13.12.2021), בחוק המקרקעין נקבע כי תביעה ביחס לזכות רשומה חסינה לחלוטין מהתיישנות, מתוך מגמה להפוך את הרישום בלשכת רישום המקרקעין לאמין, לסופי ולמוחלט.

29. בסיכומיהם, הצדדים הפנו לסעיף 159(ב) לחוק המקרקעין שמגדיר התיישנות דיונית בסכסוכים בין בעלי זכויות בתביעות לקיום זכות במקרקעין לאמור: "חוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958, לא יחול על תביעות לקיום זכות במקרקעין מוסדרים, אולם אין בכך כדי למנוע טענה מכוח ההתיישנות שאדם היה זכאי לטעון אותה לפני תחילת חוק זה".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/783/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

30. סעיף 159(ב) לחוק המקרקעין קובע כי הוראות חוק ההתיישנות לא יחולו על תביעות לקיום זכות במקרקעין מוסדרים. מטרתו של סעיף זה הוסברה בפסק הדין בעניין ע"א 520/96 **אחמד עבדאלעזיז חוסין נ' מרים מיר**, פ"ד נד(3) 487 (נבו 07.08.2000 (להלן-"פסק דין אחמד עבדאלעזיז חוסין"), מפי כב' השופט מצא כך: "לחסן זכות במקרקעין מוסדרים מפני טענת התיישנות העומדת בסתירה לרישומים שבפנקסי המקרקעין. בכך עברה מן העולם תפיסת הדין הקודם שהכירה בהתיישנות הן כטענת הגנה בתביעה לסילוק יד, ובמקרים מסוימים אף כאמצעי לרכישת הבעלות במקרקעין..." בפסק הדין בעניין ע"א 1559/99 **צימבלר נ' תורג'מן**, פ"ד נז(5) 49, 61 (2003) (להלן-"פסק דין צימבלר"), הודגש כי "המדובר בחריג לדיני ההתיישנות, שממנו עשוי ליהנות רק בעל זכות במקרקעין מוסדרים שדאג לרשום את זכותו ובכך 'הזהיר' את כולי עלמא כי זכותו שוב אינה עשויה להתיישן". [כן ראו ע"א 7744/12 **מרזוק פואז שעלאן נ' מדינת ישראל**, בפסקה 16 והאסמכתאות שם (נבו 14.08.2014)].

31. אומנם, סעיף 5 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958 (להלן-"חוק ההתיישנות"), קובע כי תביעה שלא הוגשה עליה תובענה ועניינה מקרקעין מוסדרים מתיישנת בחלוף 25 שנה, וסעיף 6 לחוק ההתיישנות קובע שמניין הימים מתחיל ביום שבו נולדה עילת התובענה. אך כידוע, במקרה של התנגשות בין דין כללי לבין דין מיוחד, האחרון גובר [דנ"א 1595/06 **עזבון המנוח אדוארד ארידור ז"ל נ' עירית פתח-תקווה**, בפסקה 28 (21.3.2013); ע"א 7957/13 **מדרך עוז בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב**, בפסקה 73 (נבו 1.11.2018)].

32. לפיכך הוראת סעיף 159(ב) גוברת על ההסדר בחוק ההתיישנות, בקובעה שהחל ביום כניסת חוק המקרקעין לתוקפו (1.1.70) אין עוד תחולה לחוק ההתיישנות בכל הנוגע למקרקעין מוסדרים [פסק דין **אחמד עבדאלעזיז חוסין** לעיל; ע"א 6631/10 **אמנה מוסטפא אבו סביה נ' עזבון המנוח חוסין סעיד עזאיזה** (27.02.2013)].

33. בהתאם להוראות סעיף 81 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין (נוסח חדש), התשכ"ט-1969, הליך שבמסגרתו הוסדרו המקרקעין "מאפס" את תקופת ההתיישנות. כך שרישום זכויות לאחר הליך הסדר זכויות במקרקעין, מבטל כל זכות סותרת, לרבות של מי שזכאי היה לטעון לזכויות במקרקעין במהלך הליך ההסדר ולא עשה כן. כך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/783/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

גם עולה מהוראת סעיף 125 (א) לחוק המקרקעין הקובע כי רישום זכויות לאחר הליך הסדר מקרקעין הוא ראיה חותכת להוכחת תוכנו [ע"א 162/87 כמאל יוסף סמארה אמארה נ' סרוה עיסא יוסף, מה(5) 533 (1991)].

34. לכך יש להוסיף שאף אם המקרקעין הוסדרו לפני כניסתו לתוקף של חוק המקרקעין (1.1.1970), מה שלא חל מבחינה עובדתית במקרה שלפניי, לא תישמע טענת התיישנות אלא על ידי מי שחזקתו במקרקעין החלה לפני 1.3.1943 ונמשכה 25 שנה לפחות לפני יום 1.1.1970 [ע"א (מחוזי תל אביב-יפו) 631/82 רשות הפיתוח נ' יחזקאל להבי, תשמ"ה(1) 003 (1984)].

35. הלכה פסוקה היא שהסגת גבול במקרקעין היא עוולה מתמשכת, במובן זה שעילה לסילוק יד בגינה, מתחדשת מיום ליום ואין במועד תחילת הפלישה כדי להביא לדחיית התביעה עקב התיישנות [ע"א 3137/15 עיריית חיפה נ' קהילת ציון אמריקאית, פסקה 11 (נבו 21.5.2018); ע"א 1206/16 חברת יהלומי סמואל - רוזנבאום (1992) בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, פסקה 38 (נבו 9.10.2018); ע"א 1551/19 פעמי תש"ז, מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נ' גובר, פסקה 12 (נבו 15.1.2020)].

36. ובמיושם לענייננו - המקרקעין מושא התביעה, הם מקרקעין מוסדרים משנת 1980, קרי לאחר כניסתו לתוקף של חוק המקרקעין (1.1.1970). הנתבע עצמו טען בסוף סיכומיו שממסמכי הרישום עולה שהמקרקעין הוסדרו בשנת 1982 (עמוד 20 שורה 24 לפרוטוקול דיון הוכחות).

37. מאחר שמרוץ ההתיישנות נעצר עם כניסתו לתוקף של חוק המקרקעין ורישום הזכויות בבית המשותף הוסדר לאחר כניסתו לתוקף של חוק המקרקעין, אשר קבע כי אין התיישנות לגבי מקרקעין מוסדרים כפי שהוסבר לעיל, דין טענת ההתיישנות להידחות. מה עוד שכפי שהוסבר לעיל, עילת סילוק יד הנובעת מהסגת גבול אינה מתיישנת כלל ומשכך, טענת ההתיישנות שהעלה הנתבע נדחת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/783/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דין טענת השיהוי להידחות - הנתבע לא הוכיח כי עמד בתנאים להוכחת טענת השיהוי

38. דוקטרינת השיהוי במשפט האזרחי מוגבלת למקרים חריגים ונדירים, ומטילה נטל כבד על הטוען לה, יש לשים לב; חלוף הזמן כשלעצמו אינו מספיק להוכחת קיומו של שיהוי, ובפסיקת בית המשפט העליון נקבעו פרמטרים נוספים, מלבד חלוף הזמן, השלובים זה בזה אותם נדרש להוכיח לשם קבלת טענת שיהוי: יצירת מצג בדבר ויתור על זכויות התביעה ושינוי לרעה במצבו של הנתבע עקב השיהוי בהגשת התביעה.

39. תנאי נוסף שהוזכר בהקשר זה הוא התנהלות בחוסר תום לב מצד המשתתף בהגשת התביעה. ומכל מקום, גם כאשר תנאים אלו מתקיימים, עדיין לערכאה הדיונית שיקול דעת להכריע בדבר המשמעות שראוי להעניק לטענת השיהוי במקרה הספציפי שלפניה [ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים, פ"ד נו (5) 433 בעמ' 445 – 446 (2003); ע"א 5262/08 מילגד בע"מ נ' מועצה אזורית מטה אשר, פסקה כ"א (נבו 29.7.2010)]. עוד נקבע כי בתביעה שעניינה זכות קניינית, יירתע בית המשפט מחסימתה בטענת שהוי, אף אם התקיימו התנאים דלעיל [ע"א 9839/17 הביטאט בע"מ נ' CAFOM (נבו 17.12.18)].

40. לא נעלמה מעיני טענת התובע, לפיה הגדר אשר מפרידה בין שטח הנתבע לשטח התובעים, כפי בנויה כיום, נבנתה על ידי הוריו ועל חשבונם באמצעות קבלן שנשכר לשם כך בשלהי שנות ה-60 (סעיף 5 לתצהיר עדות ראשית של הנתבע).

41. כתמיכה בטענתו צירף הנתבע חוות דעת של המומחה יוסי לוי, מפקח בכיר לליקויי בנייה ושמאות רכוש (להלן - "המומחה") (נספח ו לתצהיר עדות ראשית של הנתבע), שאף נחקר על חוות דעתו בדיון ההוכחות.

42. אלא שעיון בחוות דעתו של המומחה, מעלה כי למעשה, חוות דעתו בקשר לשנת בניית הגדר, מסתכמת במשפט אחד ואביאו כלשונו:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/783/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

**"למיטב ידעתי המקצועית הבלוקים אשר שימשו לבניית הגדר הינם בלוקים
ישנים מאוד מהתקופה שהשתמשו בה בבניית גדרות בשלהי שנות השישים
והשבעים".**

43. בחקירתו הנגדית, לא ידע המומחה להשיב על שאלות הכרחיות הקשורות למבנה
הבלוקים המרכיבים את הגדר. כך למשל הוא לא ידע להשיב כמה חורים יש באבן
הבלוק שבגדר ולא ידע לענות האם תמונת בלוק שהוצגה לו, היא אכן תמונה של
בלוק מהגדר (עמ' 10 ש' 18-24 לפרוטוקול דיון ההוכחות).

44. מעבר לכך, אפשר לראות בנקל בתכנית מתאריך 17.08.2008 שהוגשה על ידי הנתבע
לקבלת היתר בניה (ראו נספח ז' לתצהירי עדות ראשית מטעם התובעים) כי קו
הגבול והגדר הקיימת כיום בין החלקות, סוטה באופן בולט מהגדר הקדמית הישרה,
המפרידה בין שתי החלקות בחזית הבית המשותף. לצד אותו קיר נרשם "גדר
החדשה".

**צילום תכנית בניה בחלקת הנתבע שהוגשה כחלק מקבלת היתר בניה שהגיש
הנתבע לוועדה לתכנון ובניה בתאריך 17.08.2008**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/783/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



45. כאשר הוצגה למומחה התכנית משנת 2008 (נספח ז' לתצהיר התובעים), שהוגשה בעבר על ידי הנתבע עצמו ובה נרשם כי מדובר "בגדר חדשה", וכנשאל כיצד נתון זה מסתדר עם תשובתו ועם חוות דעתו, לא סיפק המומחה תשובה משכנעת (עמ' 12 ש' 25-7 לפרוטוקול דיון ההוכחות).

46. לא נעלמה מעיניי טענת הנתבע לפיה בידו מסמכים המעידים שהגדר הוקמה למצער בשנת 1989 (מפה טופוגרפית שצורפה נספח א' לתצהיר הנתבע וכן תשריט משנת 2011 שצורף כנספח ב' לתצהיר הנתבע). אלא שגם לו הייתי מקבל את טענת הנתבע במלואה, שהגדר נבנתה על ידי הוריו לפני חמישים שנה, לא היה בכך כדי לסייע לנתבע לשנות את התוצאה, ולהקנות לו מבחינה קניינית שטח השייך לתובעים. ואסביר.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/783/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

47. ככלל, בכל הנוגע למתן רשות גרידא, בהעדר נסיבות חריגות, היא ניתנת לביטול בכל רגע. לכן גם אם היה הנתבע מקבל את רשות התובעים באופן מפורש - דבר שלא הוכח, יכלו התובעים לבטל בכל עת את הסכמתם לכך. לעניין זה ראו פסק הדין בעניין רע"א 9698/11 בנימין עג'מי נ' מדינת ישראל – מינהל מקרקעי ישראל, בפסקה 7 (נבו 10.1.2012):

"בפסיקה נקבע כי רישונו של בר-רשות חינוך ניתן לביטול כהרף עין, ודי בהגשת תביעה לסילוק יד כדי לבטל רישיון זה ואין צורך להוסיף עליה הודעה מיוחדת על ביטול הרישיון [ע"א 32/77 טבוצקי נ' בית הכנס ובית המדרש החסידיים, פ"ד לא (3) 210, 217 (1997)]."

48. בפסק הדין בע"א 483/16 חביבה יהודאי נ' חלמיש חבר ממשלתית עירונית לזיור שיקום ולהתחדשות שכונות בתל אביב בע"מ, בפסקה 38 (נבו 03.10.2017), עמד בית המשפט העליון על התנאים שבהם יוכר רישיון בלתי הדיר במקרה של רשות חוזית ורשות גרידא:

"ככלל, רישיון במקרקעין הוא הדיר וניתן לביטול, אך ישנם מקרים שבהם הצדק דורש למנוע מנותן הרישיון לבטלו. במקרים שבהם בעל הזכויות במקרקעין הציג בפני אדם מצג בנוגע לשימוש במקרקעין – אך ללא הסכם מפורש – יש מצבים שבהם ניתן להכיר בקיומו של רישיון מכוח השתק לשם עשיית צדק בין הצדדים. לצורך כך נבחנו בפסיקה, בין השאר, כוונת הצדדים, הציפיה שיצר בעל המקרקעין אצל בעל הרישיון, מידת הסתמכותו של האחרון על הרישיון והנזק שנגרם לו עקב כך, משך השימוש במקרקעין ועוד. כמו כן נקבע כי לבתי המשפט נתון שיקול דעת רחב אף בקביעת הסעדים מכוחו של הרישיון – החל ממתן פיצוי כספי בגין ביטול הרישיון וכלה בקביעה כי הרשות בלתי הדירה ואינה ניתנת לביטול – והכל על פי נסיבות המקרה הקונקרטי."

49. אלא שבענייננו לא הוכיח הנתבע כי התובעים הסכימו באופן מפורש או משתמע לוותר על זכותם הקניינית. נהפוך הוא. הנתבע עצמו צירף טיוטת הסכם שיתוף משנת 2014, אשר מעידה כי התובעים לא ויתרו על זכויותיהם הקנייניות במהלך השנים. הנתבע עצמו ציין כי הסכם השיתוף לא נחתם "בשל שוויו של החלק העודף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/783/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהוערך על ידי שמאי מטעם התובעים... (סעיף 15 לתצהיר עדות ראשית של הנתבע).

50. בטיטת הסכם השיתוף נרשם כי החלק העודף הוא בשטח של כ-15 מ"ר ("והואיל" מספר 3 לטיטת הסכם השיתוף), ולא 47 מ"ר כפי שהוכח על ידי התובעים כיום. להלן הציטוט המופיע בטיטת הסכם השיתוף שמבהיר את המצב כפי שהבינו אותו הצדדים בשנת 2014:

"הואיל ונוצרו בפועל שינויי גבול בשטחו של כל אחד מהצדדים עקב אילוצי בניה שונים של צד ב' (טופוגרפיים, הנדסיים כלכליים ואחרים), כך שקו הגבול בין 2 תתי החלקות נוטה לכיוון צד ב' ב-15 מ"ר, קרי גורע מתת חלקה 2 שטח זה, ושטח תת חלקה 2 הינו בגודל 456 מ"ר בלבד, ואילו שטח תת חלקה 1 הינו בגודל 486 מ"ר (להלן-"שינוי הגבול")..."

51. בסעיף זה מתוך הטיוטה, אין כדי לסייע לנתבע, אלא להיפך, שכן יש בו להראות שלמצער, שני הצדדים לא היו ערים לכך שהשטח שבמחלוקת גדול פי שלוש מכפי שסברו בשנת 2014. בשעה ששני הצדדים לא היו מודעים לגודל השטח שבמחלוקת, ואף סברו כי מדובר בשטח קטן בהרבה, אי אפשר לייחס לתובעים הסכמה לדבר שאינו בדיעתם, ולכן אין הדבר יוצר רישיון או זכות בנוגע לשטח שבמחלוקת.

52. לכך יש להוסיף כי אף הנתבע עצמו טען שהגדר נבנתה על-ידי הוריו, והתובעים לא השתתפו בבנייתה. טענה זו מחזקת את גישת התובעים, לפיה הגדר נבנתה באופן חד צדדי, תוך יצירת עובדות בשטח, ובלי לקבל את אישורם.

53. לא נעלמה מעיני טענת הנתבע בנוגע לשיהוי הנסמכת על פסק הדין בעניין ע"א 3264/01 ג'רר בסנינו נ' ציון אליה, נו(6) 566 (2002). אך עם כל הכבוד, פסק דין זה אינו נוגע לענייננו, שכן עובדותיו שונות לחלוטין. בפסק הדין בעניין ג'רר בסנינו, הוכח שאחד הצדדים שם ביטל תביעה שהגיש נגד צד אחר ורק לאחר שנמכרו המניות, שב ותבע אותו. עוד הוכח שם, הסתמכות על המצג שהוצג לו ואף השקיע סכום כסף רב ובכך שינה מצבו לרעה בהסתמך על המצג שהוצג לו. בענייננו כאמור, לא נוהלו הליכים משפטיים קודמים ואף לא הוכח שהנתבע שינה מצבו לרעה. כך גם בכל הנוגע לפסק דין נוסף שהציג הנתבע בסיכומיו - רע"א 7831/99 אהרון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/783/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

צוריאנו נ' ד"ר אברהם צוריאנו, נז(1) 673(2002). פסק דין זה עסק בדיני ההשתק והמשמעות שיש לתת להליכים קודמים שנוהלו בין הצדדים ומשפחתם, וכיצד הם משפיעים על ההליך. בענייננו אין מחלוקת שהצדדים לא ניהלו הליכים קודמים, ומשכך גם לא יכולה להעלות טענת השתק, לרבות לא השתק פלוגתא [ראו והשוו לכללים שנקבעו בעניין זה ע"א 1041/97 אבי סררו נ' נעלי תומרס בע"מ, נד(1) 642 (2000)].

54. לא נעלמה מעיניי טענת הנתבע לפיה לאחר הגשת כתב התביעה הסתבר שהתובעים מכרו את דירתם לקונה צד ג'. התובעים לא הכחישו טענה זו אך הוסיפו כי בשל השטח שבמחלוקת נאלצו להפחית סכום משמעותי מהתמורה, עוד טענו התובעים כי הקונה מודע להליך וכחלק מהסכם הרכישה, אף הוסכם כי התובעים ימשיכו עם ההליך שבכותרת. בעניין זה, בלי שיהיה בכך כדי לקבוע מסמרות בקשר עם המחיר שנאלצו להפחית מסכום הרכישה, מסכים אני עם התובעים שאין רלבנטיות לכך שבסופו של דבר דירתם נמכרה. אין מחלוקת שביום הגשת התביעה, טרם הושלם הרישום על שם הקונה. מה עוד שבהתאם לפסיקה, רוכש דירה בבית משותף בא לכל דבר בנעליו של הבעלים הקודם, שממנו רכש את הדירה [ראו והשוו ע"א 402/80 "אתגר" הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים בע"מ נ' מ.ב.א. החזקות ונכסים בע"מ, לה(3) 309 (1981)] כך שתוצאותיו האופרטיביות של פסק הדין, יהיה בתוקף כלפיי הקונה. במאמר מוסגר יצוין כי הקונה, היה נוכח בהליך המשפטי ובדיון ההוכחות והיה מודע להליך לא רק מתוקף הסכם הרכישה (הסכם הרכישה הוגש על ידי הנתבע במהלך דיון ההוכחות (סומן נ/1)).

המרשם הוא חזקה לגודל השטח של שני הצדדים והמדידה שהציגו התובעים לא נסתרה על ידי הנתבע

55. למעשה, זה שנים רבות, שני הצדדים מבצעים שימוש ייחודי, כל אחד בשטח הצמוד לדירתו, אלא שהם חלוקים ביחס לגודל השטח שבו כל אחד מהם יכול לעשות שימוש ייחודי.

56. כידוע, מסמכי הבית המשותף, מהווים הוכחה חותכת לתוכנם, שכן תכלית הרישום הוא ליצור אמון ציבורי במרשם ובאפשרות להסתמך עליו כמרשם סופי, בלעדי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/783/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ומוחל. [סעיף 125 (א) לחוק המקרקעין; ע"א 1445/11 אברהם מרטינז נ' איתן רילוב, בפסקה 20 (נבו 25.11.2012); פסק דין צימבלר לעיל]. לכך יש להוסיף כי תקנון מוסכם של בית משותף הוא הסכם בין בעלי הדירות לבין עצמם, ומשנרשם בפנקס הבתים המשותפים הוא בעל מעמד קנייני [רע"א 3463/11 עזבון המנוח אהרונזי שלמה ואח' נ' עופר מרכזים בע"מ (נבו 16.01.2013)].

57. בהתאם לסעיף 1א לתקנון המוסכם מתאריך 23.4.1980 "החלקים ברכוש המשותף של הבית המשותף הצמודים לכל דירה ודירה יהיו כמסומן בנספח החתום על ידי חותמי תקנון מוסכם זה והמצורף לתקנון מוסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו (להלן: הנספח)". בתאריך 11.3.2019, תוקנו צו רישום הבית המשותף והתקנון המוסכם. במסגרת טבלת החלקים ברכוש המשותף המופיעה בנספח לתקנון המוסכם המתוקן, נרשם כי לכל תת חלקה 7/14 חלקים מהרכוש המשותף.

58. כך שמעיון בנסח הרישום והן בנספח לתקנון המוסכם המעודכן כפי שמופיעים במרשם, עולה כי לזכויות התובעים הוצמדו מחצית (7/14) חלקים מהרכוש המשותף בבית המשותף, ולנתבע הוצמדה המחצית הנותרת. שטח החלקה בכללותה עם הרכוש המשותף עומד על 942 מ"ר, ומכאן שעל פי נתוני המרשם, לכל צד עומדות זכויות קנייניות בשטח של 471 מ"ר בבית המשותף (מחצית החלקה). גודל שטח זה, אינו אמור להפגיע את הנתבע, שעה שבסעיף 2.4 לטיוטת הסכם השיתוף כי זכויות הבניה של כל צד יחושבו לפי 471 מ"ר.

59. הנתבע לא הצליח לשכנע, מדוע יש לסטות מחזקת הרישום לפיה לכל אחד מהצדדים מחצית מהשטח, כך שכל אחד מהם רשאי להשתמש בשטח של 471 מ"ר. טענת הנתבע לפיה הוא זכאי לשטח עודף בשל "אילוצים טופוגרפיים והנדסיים ועוד" (סעיף 13 לכתב ההגנה וסעיף 10 לתצהיר הנתבע) אין בה כדי להסביר, מדוע על התובעים לוותר לטובתו של שטח של כ-47 מ"ר.

60. למעשה, הנתבע לא חולק על כך שהוא מבצע שימוש בחלק מהרכוש המשותף שלפחות מהבחינה הרישומית כאמור, משויך לתובעים. אלא שלידו, הרשות לאותו שימוש קיבלה תוקף מקריאת תוכנו של סעיף 2.2 לטיוטת הסכם השיתוף המובא להלן במלואו:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/783/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

"2.2 הצדדים מצהירים על כוונתם, הבנתם ורצונם, כי שטחן של תתי החלקות המזרחיות (תתי חלקות 2 ו-3) של החלקה הנ"ל השייכת לצד א' (משפחת מקחניאן) המסומנות 2 ו-3 במפת המדידה המצ"ב להסכם זה כנספח ב' ואשר גבולותיה צבועים בצבע צהוב יהיה בשטח של 456 מ"ר והינם בשימוש ובחזקתו הבלעדיים של צד א' להסכם זה".

אין בידי לקבל את טענת הנתבע. טיטוט הסכם השיתוף אינה חתומה בשל מחלוקת כספית שהייתה לצדדים, ואף אינה משקפת את המציאות העובדתית לפיה השטח שנגרע מהתובעים גדול פי 3 מהשטח הרשום בטיטוט הסכם השיתוף כאמור.

61. הנתבע אף לא חלק על מפת המדידה מתאריך 25.11.2020 (נספח ג' לכתב התביעה ותצהיר התובעים), שנערכה על ידי המודד מסארוה חוסאם (להלן-"**מפת המדידה**").

62. עיון במפת המדידה, מעלה כי מבנה החלקה בכללותה רגולארית ודמוית מלבן. במפה המדידה מודגש השטח שבמחלוקת שבו משתמש הנתבע. קו החלוקה המפריד בין החלקות הוא הקו שבו מוצבת גדר הבלוקים הבנויה לאורך החלקות כיום.

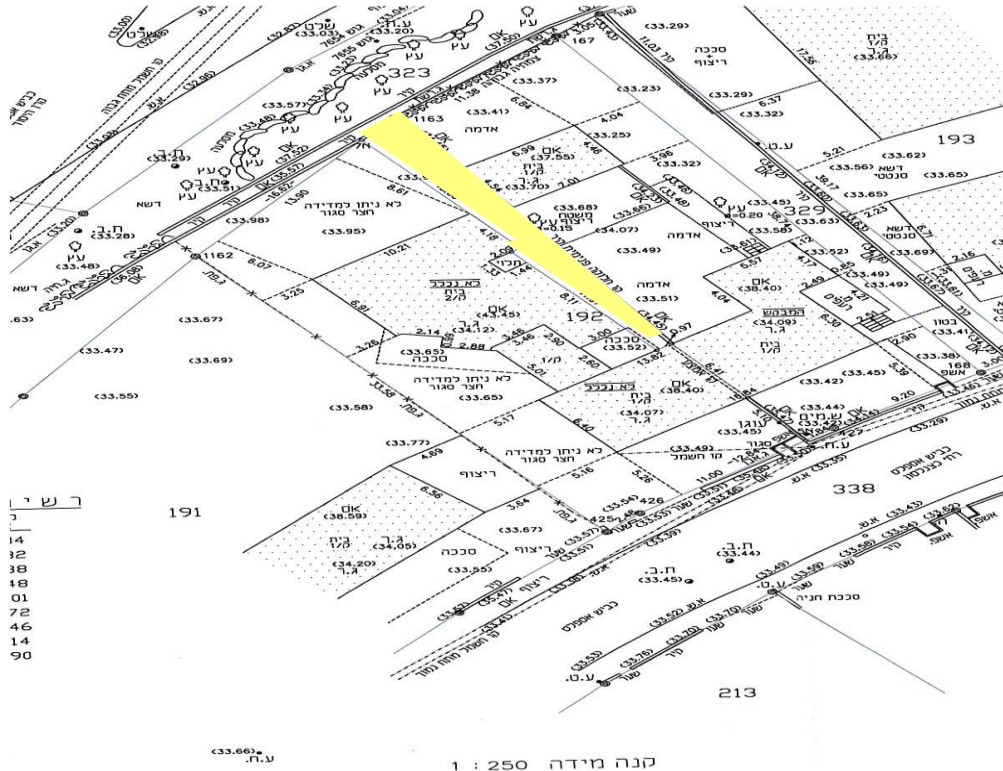
**לשם המחשה, השטח שבמחלוקת כפי שמופיע במפת המדידה מתאריך ט'
בכסלו תשפ"א (25.11.2020)**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/783/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



63. בשעה שהנתבע לא חלק על מפת המדידה, ולא ביקש לחקור את המודד, יש לקבלה כפי שהיא.

בהתאם למבחנים שהותוו בפסיקה על הנתבע לסלק את ידו מהשטח שאליו פלש

64. בפסק הדין בעניין רע"א 6339/97 משה רוקר נ' משה סלומון, נה(1) 199(1999) (להלן-"פסק דין רוקר"), נדרש בית המשפט העליון לשאלה, מהם השיקולים יש לשקול, בטרם קבלת סעד המורה לצד לסלק את ידו משטח מקרקעין, תוך הריסת הבנוי הקיים.

65. במסגרת פסק הדין נקבע שיש לשקול ארבעה שיקולים, והם: השיקול הראשון הוא עוצמתה של הזכות הקניינית שנפגעה: האם מדובר בזכות במקרקעין או במיטלטלין והאם מדובר בבעלות או בזכות אחרת, חלשה הימנה. השיקול השני הוא עוצמתה של הפגיעה בזכות, לרבות היקף הפגיעה ומשך הפגיעה. השיקול



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/783/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השלישי – משני בחשיבותו לקודמיו – הוא עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות. השיקול הרביעי הוא התנהגותם של בעלי-הדין.
(ההדגשות אינן במקור)

66. עוד הודגש כי "לעניין שיקולים אלה, תיראה, לדוגמה, זכות בעלות במקרקעין כבעלת עוצמה גדולה מזכות שכירות; פגיעה בזכות על-ידי תפיסה של שטח גדול תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסת שטח זעיר; פגיעה על-ידי תפיסה דרך קבע, או לזמן ארוך, תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסה דרך ארעי. ככל שעוצמת הזכות שנפגעה גדולה יותר, ככל שעוצמת הפגיעה גדולה יותר, יצטמצם וילך שיקול-דעתו של בית-המשפט, עד בלי השאיר לו שריד." (שם. בעמודים 241-242)

ובמיושם לענייננו:

67. אשר לשיקול הראשון - אין חולק כי במקרה שלפניי מדובר בפגיעה בזכות בעלות במקרקעין מוסדרים כך שמדובר בפגיעה בזכות קניינית מן המעלה הראשונה.

68. אשר לשיקול השני - עוצמת הפגיעה בזכות – השטח שבמחלוקת הוא שטח כבן 47 מ"ר, שלא ניתן להחשיבו כשטח קטן וזניח, במיוחד שעה שמדובר בתפיסת השטח לצמיתות, ולא בתפיסה ארעית. כך שעוצמת הפגיעה, במקרה זה, גבוהה.

69. אשר לשיקול השלישי שעניינו עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות (שהוא כאמור שיקול משני בחשיבותו לשני הראשונים) – הנתבע לא העלה טענה כי אם תתקבל התביעה, ייגרם לו נזק בלתי הפיך, למשל שיהיה צורך בהריסת חדר מגורים בדירתו. למעשה, קבלת התביעה משמעותה הריסת גדר ובנייתו במקום אחר. לא נעלמה מעיניי טענת הנתבע, שלא הוכחשה על ידי התובעים כי מתחת לגדר כפי שהיא ממוקמת כיום, בנויה מערכת קו ביוב המשותפת לשני הצדדים ושצמודים לגדר צינורות מים וחשמל (סעיף 11 לתצהיר הנתבע). אולם מערכת הביוב וצינורות המים, ככל שהם מצויים מתחת לגדר, יכולים להישאר במקומם מתחת לאדמה, ועל התובעים או מי מטעמם, לרבות הנכנס בנעליהם לאפשר לנתבע או למי מטעמו, גישה למתקנים אלה, לשם תיקונם או לתחזוקתם, אף על פי שהם מצויים בשטח התובעים, בכפוף לתיאום מראש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/783/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

70. זכות הקניין בבית המשותף אינה זכות מוחלטת. בפסק הדין בעניין רע"א 7112/93 צודלר בתיה ו - 18 אח' נ' שרה יוסף, מח(5) 550 (1994) נקבע כי: "הבית המשותף הינו מוסד *sui generis*, שיש בו גם מכאן וגם מכאן, ומסרב הוא בכל תוקף להסגיר עצמו בשלמות למשבצת זו או אחרת מן המשבצות המסורתיות של דיני הקניין. יתרה מזאת: הבית המשותף מסרב לשייך עצמו אך לדיני הקניין בלבד, והרי יש בו יסודות שמעבר לדיני הקניין. יסודות יוצרים אלה בבית המשותף - יסודות שהם מטה-קנייניים - כוללים, בין השאר, את תקנון הבית המשותף, את אספת הדיירים, הגבלות קנייניות ספציפיות החלות על בעלי הדירות בבית ועוד (562-ה-ז). הרוכש דירה בבית משותף - הוא הדין במי שדירה בבית משותף נפלה לבעלותו בדרך אחרת - מעלים עליו כי הסכים מראש לוותר על חלק מן האוטונומיה הקניינית הקנויה לו, וכמו הקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה (562-ז - 563א). זכות הבעלות בדירות מוגבלת היא בבית המשותף, ואין היא כזכות הבעלות ה"קלאסית". [ראו בנוסף 493/19 חמרי עזרא נ' קטיעי קונסלסיון רונית (נבו 02.09.2021)].

71. אשר לשיקול הרביעי - התנהגותם של הצדדים - לא התרשמתי כי הנתבע התנהג כמי שהסיג גבול במצח נחושה (השוו י' ויסמן, דיני קניין - בעלות ושיתוף, תשנ"ז - 1997, בעמ' 63). עם זאת, מהראיות שהובאו לפניי עולה כי הסגת הגבול בוצעה במשך זמן רב, וגם אם נכונה הטענה שמשך תקופה ארוכה הצדדים לא היו מודעים לה, הרי שלפחות מהחלפת טיוטת הסכם השיתוף, ידע הנתבע כי הוא חורג משטח דירתו על חשבון שטחם של התובעים, והגדר כפי שהיא ממוקמת כיום, אינה משקפת את הרישום ואת חלקם של הצדדים בבית המשותף.

72. לפיכך, בשוקלי את השיקולים שהותוו בפסיקה, הרי שהם נוטים באופן מובהק לטובת קבלת התביעה, ובמסגרתה סילוק ידו של הנתבע והריסת הגדר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/783/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לסיכום

73. לאור המובא לעיל, אני מקבל את טענות התובעים בקשר לסעד לסילוק היד, ולפיכך ניתן צו עשה המורה לנתבע לסלק את ידו ולהרוס את הגדר (להלן - "**הקיר המפריד**") שבין תתי החלקות ולהסיג אותה לכל אורכה באופן שתוחזר החזקה בשטח הסגת הגבול לתובעים, כששטח זה פנוי מכל אדם וחפץ ובאופן המשיב את המצב לאשורו כפי שמופיע בצו הרישום זכויות הצדדים בלשכת רישום המקרקעין, נסח הרישום והתקנון המוסכם על פי ההוראות שלהלן:

(א) המפה הטופוגרפית שנערכה בתאריך 25.11.2020 על ידי המודד המוסמך מסארוה חוסאם וצורפה לכתב התביעה כנספח ג' – תהיה חלק בלתי נפרד מפסק הדין (להלן - "**מפת המדידה**").

(ב) הקיר המפריד בין תת חלקה 1 לתת חלקה 2 בגוש 7655 שבחלקה 192, המוגדר במפת המדידה כקיר קיים, ייהרס בהתאם לסימונו על מפת המדידה "קיר ע"פ מצב קיים" ולשם המחשה כפי שמורה החץ בתרשים שלהלן, זאת לכל המאוחר בתוך 90 יום ממועד פסק הדין. העבודה תבוצע על ידי איש מקצוע מיומן שתחום מומחיותו בביצוע עבודות מסוג זה. הנתבע יישא בהוצאות הכרוכות בהריסת הקיר כאמור.

המחשת תרשים שלב (ב) הקיר המיועד להריסה - על בסיס מפת המדידה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/783/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



(ג) אשר לצינורות המים, הביוב ומערכות חשמל המשמשים את הנתבע וממוקמים בתוך שטחם של התובעים - ככל שאלו מוטמנים באדמה, יישארו שם ואף תינתן לנתבע או למי מטעמו גישה אליהם, לשם ביצוע תיקונים ככל שיידרש בקשר לכך, זאת לאחר תיאום מראש עם התובעים או מי מטעמם לרבות הנכנס בנעליהם. ככל שמדובר בצנרת או בכבלי חשמל, שלא היו מוטמנים באדמה – על הנתבע לדאוג להעתיקם לחלקתו לכל המאוחר בתוך 90 יום ממועד פסק הדין על ידי איש מקצוע מיומן שתחום מומחיותו בביצוע עבודות אלו. כל ההוצאות בגין סעיף זה יחולו על הנתבע.

(ד) לא יאוחר משבעה ימים לאחר גמר עבודות ההריסה והענקת הצנרת (ככל שזו תידרש), יעביר הנתבע לתובעים אסמכתה בכתב מאת איש המקצוע, המאשרת את ביצוע העבודות בהתאם לפסק הדין.

(ה) כל העבודות לעיל תבוצענה על ידי הנתבע או מי מטעמו ועל חשבונו, בפיקוח הנדסי ובכפוף לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 ותקנותיו. ככל שיהיה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/783/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

צורך בכניסתו של איש מקצוע לחצר התובעים לשם ביצוע העבודות לעיל,
יאפשרו זאת התובעים ובלבד שהכניסה לחצרם תתואם איתם מראש.

(ו) ככל שמי מהצדדים יהיו מעוניין לבנות גדר חדשה (להלן- "**הגדר העתידית**"),
זו תיבנה בהתאם למיקומה לפי מפת המדידה, בפיקוח הנדסי ובכפוף להיתר
בנייה – ככל שנדרש היתר, והכול בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-
1965 ותקנותיו. העבודות יבוצעו על ידי איש מקצוע שזו מומחיותו. ככל
שבין הצדדים תהיה מחלוקת בקשר למיקומה המדויק של הגדר העתידית,
יפנו הצדדים למודד מסארוה חוסאם, כדי שיסמן בשטח עצמו, את מיקומה
המדויק של הגדר העתידית. ההוצאות בגין סעיף זה יחולו שווה בשווה על
הצדדים.

הוצאות ההליך

74. אשר להוצאות המשפט, נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה
בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון
כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח
להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות
להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 **אורהייטק GIS בע"מ נ' חן**
אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 **Magic**
Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו
28.12.2020)).

75. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן- "**התקנות**") קובעת
כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו
בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין".
במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "**האיזון הראוי שבין**
הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון
בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות). תקנה 152 לתקנות קובעת כי: **בתום הדיון**
יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים
מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות,
ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא ייפסקו הוצאות. במרוצת השנים הובהר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/783/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפסיקה כי פסיקת הוצאות בשיעור ריאלי מהווה נקודת מוצא בלבד, וכי יש להכפיף לאמות מידה של סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך [ע"א 7627/20 אייזלר החברה לניהול בע"מ נ' תפן מדיקל בע"מ, בפסקה 6 (נבו 24.02.2022); ע"א 1645/15 אדלר נ' לבנת, בפסקה 26 (1.9.2015); ע"א 2617/00 מחצבות כנרת (שותפות מוגבלת) נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, נצרת עילית, פ"ד ס(1) 618, 600 (2005)].

76. ובמיושם לענייננו - לאחר ששקלתי העניין, ובהתאם לאמות המידה שהותוו בתקנות ובפסיקה, ובשים לב להתנהלותם של הצדדים בקשר עם ניהול ההליך לרבות כך שהתביעה התקבלה, החלטתי לחייב את הנתבע, בהוצאות ההליך, לרבות בשכ"ט עו"ד בסך כולל של 12,000 ₪. הוצאות ההליך ישולמו על ידי הנתבע לתובעים בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישאו ריבית פיגורים לפי סעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, מיום מתן פסק הדין ועד ליום מלוא התשלום בפועל.

77. כמו כן, מכוח סמכותי לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין הנני להורות לרשם המקרקעין, לרשום הערה על אודות פסק הדין. ההערה תירשם על זכויותיו של הנתבע, מר אורי אדיר ת.ז. 072102635, בחלקה 192/1 בגוש 7655. יודגש כי ההערה היא לידיעה בלבד ואינה מגבילה ברישום פעולות או בביצוע עסקאות.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, 10 באפריל 112022 אפריל 2022, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה